

Module

9.1

09.1 Le taux effectif moyen d'imposition (TEMI)

L'objectif de ce module est de **comprendre le taux effectif moyen d'imposition (TEMI)**. Après **un rappel théorique**, nous passerons de la théorie à la **pratique de son calcul** dans le secteur extractif.

I.1 Le taux effectif moyen d'imposition (TEMI)

Après avoir estimé la **rente économique** et les **impôts à payer**, il est possible de calculer le **taux effectif moyen d'imposition** du projet extractif. Utilisez alors la carte interactive pour connaître et comparer le TEMI estimé dans le secteur minier de différents pays africains.

Le taux effectif moyen d'imposition (TEMI)

Le taux effectif moyen d'imposition (TEMI) d'un projet extractif correspond (en pourcentage) à la part de la rente économique qui revient à l'État. Il est ainsi souvent désigné comme la « part de l'État ».

Le **taux effectif moyen d'imposition (TEMI)** peut se calculer à partir des données actualisées (valeurs actuelles nettes) ou des données non-actualisées (sommés). Cependant il est davantage pertinent d'utiliser les données actualisées afin de tenir compte de l'effet du temps. Le TEMI se calcule alors comme la **somme actualisée des prélèvements de l'État, divisée par la valeur de**

la rente. En d'autres termes, il s'agit de la somme actualisée des impôts, divisée par la somme actualisée des flux nets de trésorerie avant impôts.

$$\text{TEMI} = \text{Somme actualisée des prélèvements de l'État} / \text{Rente économique}$$

Dans notre exemple, les prélèvements de l'État se composent, selon le secteur minier ou pétrolier, des droits fixes, primes ou bonus, de la redevance superficielle, de la redevance ad valorem, du profit pétrolier de l'État, de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt minimum forfaitaire (IMF). Pour les actualiser, il suffit d'en calculer la valeur actuelle nette (VAN).

Le niveau du TEMI dépend des conditions économiques du projet extractif (**coûts de production et cours des minerais ou hydrocarbures**) et du **système fiscal**. L'augmentation des impôts régressifs augmente donc le TEMI. Selon les données utilisées, **le TEMI calculé peut être très élevé : proche de 100 %, voire supérieur à 100 % !** Un tel résultat ne doit pas être interprété stricto sensu. Il ne signifie pas que l'État parvient à prélever la totalité de la rente, mais que la charge fiscale rend le projet économiquement inexploitable. Cela illustre l'impact non négligeable du système fiscal et du prix des matières premières sur la viabilité d'un projet extractif.

En effet, à conditions économiques identiques, un projet viable dans un pays peut ne pas l'être dans un autre pays dont le système fiscal est plus lourd. De même, un projet économiquement viable pour un prix de vente donné peut devenir déficitaire en cas de chute des cours.

L'objectif du TEMI est de permettre la **comparaison des systèmes fiscaux**, même très différents, car ils sont considérés dans leur ensemble. Le TEMI permet en effet de synthétiser une charge fiscale, bien au-delà des seuls taux d'imposition nominaux. Le TEMI permet donc *in fine* de comparer les systèmes fiscaux, aussi bien dans l'espace (entre les pays) que dans le temps (au sein d'un même pays).

Comparer les taux effectifs moyens d'imposition en Afrique

Dans le **secteur minier**, la mise en concurrence des États implique dans la pratique que la **capture de la rente par l'État se situe souvent autour de 50%** (Land, 2008). Dans le **secteur pétrolier**, le TEMI est généralement nettement plus élevé, il s'élève souvent à **80 voire 90 %**.

SENEGAL

COURS DE 1100\$/once : TEMI de 56,5%

COURS DE 1300\$/once : TEMI de 51,5%

COURS DE 1500\$/once : TEMI de 49,5%

I.2 Le niveau optimal du TEMI

Donnons la parole à **Bertrand Laporte**, maître de conférences, habilité à diriger des recherches (HDR), Université Clermont Auvergne (UCA).

Quel est le niveau optimal du taux effectif moyen d'imposition (TEMI) ?

Si vous parcourez la carte des TEMI pour les pays miniers, vous allez vous rendre compte que ceux-ci varient fortement d'un pays à l'autre. Ils peuvent être relativement faibles, moins de 30%, c'est le cas du Zimbabwe ou du Nigeria, ou relativement élevés, plus de 50%, c'est le cas de la Tanzanie, du Ghana et d'autres pays.

Alors, quel est le niveau optimal de TEMI ? Autrement dit, quelle est la part de la rente que l'État doit percevoir dans un monde idéal ? Répondre à cette question est difficile. En effet, le TEMI n'est pas le seul critère pour juger d'un régime fiscal. Les États peuvent avoir de multiples objectifs, comme par exemple lisser les revenus au cours du temps, ou au contraire accumuler des revenus les premières années d'exploitation des projets, ou encore mettre en place un régime fiscal progressif et bien d'autres objectifs. Quoi qu'il en soit, le TEMI reste l'un des critères principaux pour juger d'un régime fiscal minier.

Ce critère doit toujours être mis en perspective avec notamment un autre critère : le **taux de rentabilité interne** (TRI) après impôt. En effet, un TEMI élevé laisse entendre que l'État va pouvoir percevoir des revenus importants avec l'exploitation des ressources. Mais si ce TEMI élevé est le corollaire d'un TRI faible, d'un taux de rentabilité interne faible, alors les projets sont peu rentables et les investisseurs ne les mettront peut-être pas en œuvre. Dans ce cas-là, l'État ne percevra pas de revenus. À l'inverse, des TEMI faibles avec des taux de rentabilité interne élevés montrent une situation où les projets sont très rentables. Les investisseurs vont certainement les mettre en œuvre et vont certainement intensifier la production les premières années. Dans ce cas-là, l'État percevra peu de revenus et les revenus non-perçus seront définitivement perdus parce que la ressource est non-renouvelable. Le choix d'un régime fiscal est donc extrêmement difficile et le choix du bon TEMI n'est pas un choix facile.

Ce choix est d'autant plus difficile que la valeur du TEMI n'est pas figée dans le temps. Durant la durée de vie d'un projet, de nombreux facteurs peuvent modifier les éléments constitutifs du TEMI : les cours mondiaux sont erratiques, donc les revenus peuvent changer, les coûts d'exploitation peuvent être plus élevés que prévu en raison de conditions géologiques inattendues ou de mouvements sociopolitiques par exemple, et donc, ces éléments ont une forte variabilité. La conséquence, c'est que l'État ne

connaît pas, à un moment donné, avec précision, ex-ante, la valeur des TEMI sur les projets qui vont être mises en œuvre et notamment au moment de la délivrance du permis d'exploitation.

Quelles données permettent d'estimer le taux effectif moyen d'imposition (TEMI) ?

Dans ce contexte, il est important de collecter les données nécessaires à l'évaluation du TEMI et surtout de les actualiser. Alors, quelles sont ces données ? Les données de coûts et de revenus des entreprises peuvent être obtenues auprès des rapports annuels des maisons mères, mais ces données sont parfois indisponibles. Certaines institutions internationales recommandent la publication des contrats qui déterminent un certain nombre d'éléments, notamment la fiscalité. C'est par exemple l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) ou la Société Financière Internationale (SFI). Certains pays obligent les multinationales, les maisons mères, à publier ces documents et à actualiser régulièrement les documents techniques, mais aussi économiques, sur l'exploitation des mines à l'étranger. C'est le cas du Canada. Les données de cours mondiaux sont accessibles via le net, mais aussi par plusieurs institutions internationales qui publient ces cours pour les minerais liquides, notamment le pétrole, mais aussi pour un certain nombre de minerais solides. Ces prévisions de cours sur les quatre, cinq ou six prochaines années sont donc souvent disponibles.

Appréhender tous ces éléments permet d'appréhender la dynamique du TEMI, donc le régime fiscal et, à terme, l'opportunité ou non de les réformer.

I.3 L'intérêt des modèles de partage de la rente

Donnons la parole à Mario Mansour, coordinateur du Centre Régional d'Assistance Technique pour le Moyen-Orient, FMI.

Quels sont les avantages et les inconvénients des modèles de partage de rente ?

L'instrument d'analyse du partage de la rente est une partie intégrante de l'assistance technique au FMI (Fonds Monétaire International). On a d'ailleurs un modèle, qui est accessible sur internet, qui s'appelle le FARI (Fiscal Analysis of Resource Industries). Et ce modèle nous donne essentiellement trois informations :

La simulation du partage de la rente

Premièrement, on peut simuler dans ce modèle quel serait le partage de la rente minière entre l'investisseur et le gouvernement pour un système fiscal donné. Et donc on peut changer ce système fiscal pour voir comment la rente change avec le changement de la fiscalité, mais aussi la composition de la part du gouvernement, qui est vraiment aussi importante pour les considérations d'efficience économique. Ce n'est pas uniquement la recette qui importe, mais la composition de la recette est aussi importante. Donc ce modèle nous permet d'étudier et de mieux estimer la composition de la recette et réfléchir en termes de fiscalité et effet sur l'investissement.

La comparaison du partage de la rente

La seconde raison pour laquelle ces modèles sont importants et sont utiles est qu'on peut comparer les résultats avec les régimes fiscaux des autres pays. On peut comparer la fiscalité de son pays avec les pays qui sont comparables et voir si l'on est en-dessous ou au-dessus ou dans la moyenne. C'est utile parce que ça donne une certaine assurance au législateur qu'on n'est pas en train de construire une fiscalité extrêmement plus importante qu'ailleurs.

La réalisation de prévisions

Et finalement, une chose qui est un peu plus compliquée à faire parce qu'elle requiert des données beaucoup plus détaillées, ces modèles peuvent être utilisés pour estimer la recette dans le temps, projet par projet. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un projet minier donné, j'ai des volumes, j'ai de l'information sur les technologies de production et de l'information sur les prix, je peux estimer avec un certain degré de confiance, combien le projet va rapporter au fisc au début de l'année. Et donc on peut faire des estimations aussi à moyen terme, sur les trois années ou les cinq années à venir. Bien sûr ces estimations sont sujettes au changement dans les technologies de production ou dans les coûts ou dans les prix des produits miniers. Donc, c'est déjà pas mal : 1) utiliser cet outil pour estimer la rente minière et 2) les effets de la rente sur l'investissement et 3) les prévisions de la recette.

Par contre, il ne faut pas oublier que la modélisation n'est qu'une partie dans les décisions des politiques fiscales :

L'absence de modélisation des comportements de l'investisseur et de l'État

Premièrement, il y a des faiblesses de ces modèles qui viennent du fait qu'ils sont purement statiques. Il n'y a pas vraiment une modélisation du comportement de l'investisseur et de l'État, face à des chocs, soit économiques, soit politiques. C'est très difficile, ou à mon sens pas du tout possible, de modéliser l'impact de ces comportements.

La nécessité d'une mise à jour régulière

Deuxièmement, il ne faut pas oublier que ces modèles, pour qu'ils soient utiles, il faut vraiment les mettre à jour annuellement. Donc il y a un certain investissement à faire dans ces modèles que beaucoup de pays ne font pas et donc rapidement ces modèles deviennent désuets pour informer les décisions en termes de politique fiscale pour ce secteur.

Des facteurs non-pris en compte

Et troisièmement, et ça c'est une question extrêmement importante dans le design des politiques fiscales, et surtout des politiques fiscales du secteur minier, il y a énormément de facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte dans ces modèles. Par exemple, il y a le volet de la politique économique de la fiscalité des ressources naturelles. Qu'est-ce qui arrive si un nouveau gouvernement prend en charge la gestion du pays ? Est-ce que ce nouveau gouvernement va adopter les mêmes politiques ou va les changer ? Donc ces modèles sont importants, mais il faut vraiment garder en tête qu'il y a des choses que ces modèles ne peuvent pas faire. Et donc c'est seulement une aide à la décision, mais la décision est beaucoup plus complexe que ces modèles ne le laissent penser.

I.4 La mise en accès libre de certains modèles

Différents Instituts de recherche et Organisations internationales mettent à disposition **des modèles de flux de trésorerie** pour le calcul et l'analyse du partage de la rente minière et pétrolière.



Sites internet de référence

*Liens vers **des média web** de référence.*

Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI)

PAR ICI(OPENS IN A NEW TAB)

Fiscal Analysis for Resource Industry (FARI)

PAR ICI(OPENS IN A NEW TAB)

